

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7493/2538

นาง ประภา จันทรืพวง กับพวก
สำนักงานประกันสังคม กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 32, มาตรา 52, มาตรา 54

ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.2537มาตรา32(5)คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีอำนาจที่จะวินิจฉัยชี้ขาดว่าเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้จ่ายเงินทดแทนให้แก่โจทก์หรือไม่แต่จะมีคำสั่งระงับการจ่ายเงินทดแทนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายจ้างหาได้ไม่เพราะการมีคำสั่งดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็นการขัดต่อมาตรา54

โจทก์ทั้งสามสืบหาฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามสืบห่าเป็นลูกจ้างของบริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด ทำงานในแผนกปั่นด้ายและทอผ้า โจทก์แต่ละคนมีอายุการทำงานเฉลี่ยคนละ10 ปี ขึ้นไปจนถึง 30 ปี สืบเนื่องจากการทำงานในหน้าที่ดังกล่าวเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสามสืบห่ามีอาการป่วยเจ็บด้วยโรคปอดอักเสบจากฝุ่นฝ้าย เมื่อโจทก์ทั้งสามสืบห่าได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานเงินทดแทนเพื่อขอรับค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานจากกองทุนเงินทดแทน พนักงานเงินทดแทนก็ได้วินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสามสืบห่าป่วยเป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานให้แก่

นายจ้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง โรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทำงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2518 ข้อ 14 โจทก์ทั้งสามสืบหามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวจากบริษัทข้างต้นซึ่งเป็นนายจ้าง แต่บริษัทดังกล่าวได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของพนักงานเงินทดแทนต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ซึ่งมีจำนวนที่ 2 เป็นประธานกรรมการปรากฏว่าคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2538 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538 ว่าให้ระงับการจ่ายเงินทดแทนไว้จนกว่าจะได้หลักฐานทางการแพทย์ที่โจทก์ทั้งสามสืบหาได้ปฏิเสธไม่ยอมส่งให้ประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งมติดังกล่าวขัดต่อกฎหมายโดยเป็นการทุเลาการบังคับการปฏิบัติตามคำสั่งหรือวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่เพราะการที่บริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นนายจ้างยื่นอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการบังคับการปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 54 อีกทั้งหากคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเห็นว่าการที่โจทก์ทั้งสามสืบหาไม่ยอมส่งพยานหลักฐานให้ประกอบการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นเหตุให้พยานหลักฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอวินิจฉัยว่าโจทก์ทั้งสามสืบหาป่วยด้วยโรคดังกล่าวข้างต้น ก็ชอบที่จะยกคำวินิจฉัยของพนักงานเงินทดแทนเสียเพื่อโจทก์ทั้งสามสืบหาจะได้นำคดีขึ้นสู่ศาลแรงงานต่อไป ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนครั้งที่ 2/2538 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538 และให้จำเลยทั้งสามปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและคำสั่งของพนักงานเงินทดแทนต่อไป

จำเลยทั้งสามให้การว่า มติของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนที่ให้ระงับการจ่ายเงินทดแทนไว้จนกว่าจะได้หลักฐานทางการแพทย์เพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ต่อไปนั้น เป็นการใช้ดุลพินิจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 52 มิใช่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดพิจารณา โจทก์ทั้งสามสืบห้าและจำเลยทั้งสามแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่า ก่อนหน้าที่บริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัดนายจ้างของโจทก์ทั้งสามสืบห้าจะได้ อุทธรณ์คำวินิจฉัยของพนักงานเงินทดแทนนั้น โจทก์ทั้งสามสืบห้าได้รับเงินทดแทน มาคนละประมาณ 5 งวด จนเมื่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนขอหลักฐาน ทางการแพทย์ที่วินิจฉัยอาการป่วยของโจทก์ทั้งสามสืบห้าจากโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อ ประกอบการพิจารณาอุทธรณ์แต่โจทก์ทั้งสามสืบห้าแจ้งว่าไม่ขอส่งประวัติการรักษา และหลักฐานทางการแพทย์ดังกล่าวให้ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจึงได้มีมติ ครั้งที่ 2/2538 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538 ให้ระงับการจ่ายเงินทดแทนให้แก่โจทก์ ทั้งสามสืบห้า

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า หากโจทก์ทั้งสามสืบห้าไม่ยอมให้ส่งประวัติการรักษาและหลักฐานทางการแพทย์ให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนประกอบการ พิจารณาอุทธรณ์ของบริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด ก็ชอบที่คณะกรรมการ กองทุนเงินทดแทนจะวินิจฉัยไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู่หรือแสวงหาพยานหลัก ฐานได้เอง ไม่มีอำนาจที่จะบังคับให้โจทก์ทั้งสามสืบห้ากระทำการใด ๆ ที่โจทก์ทั้ง สามสืบห้าไม่ยินยอมได้การที่คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีมติให้ระงับการจ่าย เงินทดแทนให้แก่โจทก์ทั้งสามสืบห้าไว้จนกว่าจะได้หลักฐานทางการแพทย์เพื่อ ประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ต่อไปมีผลเป็นการบังคับให้โจทก์ทั้งสามสืบห้าส่งหลัก ฐานให้ อีกทั้งคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนก็มีหน้าที่เพียงวินิจฉัยอุทธรณ์ของ บริษัทดังกล่าวไปตามพยานหลักฐานเท่านั้น ไม่ชอบที่จะมีมติให้ระงับการจ่ายเงิน ทดแทนโดยที่ยังมิได้วินิจฉัยแต่อย่างใด อีกทั้งมติดังกล่าวยังเป็นผลให้เป็นการทุเลา การปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติเงินทด แทนพ.ศ. 2537 มาตรา 54 ไม่ว่าคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจะได้หลักฐาน ทางการแพทย์เพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ก็ตาม ก็ไม่มีอำนาจที่จะให้ ระงับการจ่ายเงินทดแทนให้แก่โจทก์ทั้งสามสืบห้าได้ มติของคณะกรรมการกองทุน

เงินทดแทนดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็น
เลขาธิการและจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเงินทดแทนซึ่งมี
หน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 จึงต้องถือปฏิบัติตามคำสั่ง
ของพนักงานเงินทดแทนต่อไปจนกว่าผลของการวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุน
เงินทดแทนจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น พิพากษาให้เพิกถอนมติคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทนครั้งที่ 2/2538 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538 เสียและให้จำเลย
ทั้งสามปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเงินทดแทนตามฟ้องโจทก์ทั้งสามสืบห้าต่อไป

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ว่า อำนาจของ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537 มาตรา
32(5) นอกจากมีอำนาจวินิจฉัยที่จะเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของสำนักงานกองทุนเงิน
ทดแทนที่ให้จ่ายเงินทดแทน หรืออาจวินิจฉัยไม่เห็นด้วยกับสำนักงานกองทุนเงิน
ทดแทนโดยเห็นว่าโจทก์ทั้งสามสืบห้ามิได้เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้แก่บริษัท
โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด และสั่งไม่จ่ายเงินทดแทนให้แล้ว การออกคำสั่งให้ระงับ
การจ่ายเงินทดแทนไว้ก่อนระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อการวินิจฉัยอุทธรณ์ย่อม
ทำได้ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 32(5) หากใช่เป็นการ
กระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ทั้งไม่เป็นการทะเลาะการปฏิบัติ
ตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือของคณะกรรมการตามมาตรา 54
และไม่เป็นผลให้เป็นการทะเลาะการปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็นการ
ขัดต่อพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 54 แต่อย่างใด ทั้งมติคณะ
กรรมการกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 2/2538 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นเพียง
ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่และรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทนก่อนที่จะพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของบริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพจำกัด ต่อ

ไปโดยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมอบหมายตามพระราช
บัญญัติทดแทนพ.ศ. 2537 มาตรา 41 คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องส่งเอกสาร สิ่งของ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาได้ ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 42 เมื่อคณะกรรมการขอหลักฐานทางการแพทย์
จากโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ แต่ปรากฏว่าโจทก์ทั้ง
สามสืบหาได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่ขอส่งประวัติการรักษาฟิล์มเอกซเรย์ ฯลฯ คณะ
กรรมการกองทุนเงินทดแทนจึงมีมติให้ระงับการจ่ายเงินทดแทนจนกว่าจะได้หลัก
ฐานทางการแพทย์เพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ต่อไปมิใช่เป็นการบังคับให้โจทก์
ทั้งสามสืบหาส่งหลักฐานให้แก่ประการใดซึ่งเมื่อได้หลักฐานครบถ้วนแล้ว คณะ
กรรมการกองทุนเงินทดแทนจึงจะชี้ขาดวินิจฉัยอุทธรณ์ของบริษัทโรงงานทอผ้า
กรุงเทพ จำกัดตามข้อกฎหมายต่อไป คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจึงมีอำนาจ
ที่จะระงับการจ่ายเงินทดแทนให้แก่โจทก์ได้ มติของคณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทนดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 32(5)ที่ระบุว่า คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมี
อำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 52 นั้น ย่อมหมายความว่ามีความอำนาจที่จะ
วินิจฉัยชี้ขาดว่าเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้จ่ายเงินทดแทนให้
แก่โจทก์ทั้งสามสืบหาหรือไม่ แต่จะมีคำสั่งระงับการจ่ายเงินทดแทนเป็นการชั่วคราว
หาได้ไม่ เพราะการมีคำสั่งดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็นการขัดต่อมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. 2537 ที่บัญญัติเป็นใจความว่า การอุทธรณ์หรือนำคดีไปสู่ศาลไม่เป็นการทุเลา
การปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือของคณะกรรมการ
แล้วแต่กรณี ส่วนข้อที่ว่าคำสั่งของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนดังกล่าวเป็น
เพียงขั้นตอนในการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจะ

1. คำพิพากษาศาลฎีกานี้ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 32(5), 54 ว่าคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนไม่มีอำนาจสั่งระงับการจ่ายเงินทดแทนที่ได้จ่ายตามคำวินิจฉัยของพนักงานทดแทนเป็นการชั่วคราว เพราะ

การมีคำสั่งดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็นการขัดต่อมาตรา 54 ซึ่งเป็นการวินิจฉัยโดยอิงอ้างถึงการทุเลาการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอันเป็นข้อที่สำนักงานประกันสังคมจำเลยอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลแรงงานกลางมา โดยแท้จริงแล้วคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า คำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้จ่ายเงินทดแทนตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ชอบด้วยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายหรือไม่เท่านั้น หากได้มีอำนาจสั่งระงับการจ่ายเงินทดแทนเป็นการชั่วคราวแต่อย่างใดไม่ 2. ตามเรื่องราวในคดีที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า "การที่คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีมติให้ระงับการจ่ายเงินทดแทนให้แก่โจทก์ทั้งสามสืบหาไว้จนกว่าจะได้หลักฐานทางการแพทย์ เพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ต่อไป มีผลเป็นการบังคับให้โจทก์ทั้งสามสืบหาส่งหลักฐานให้" นั้น แสดงว่าหลักฐานทางการแพทย์เป็นหลักฐานที่สำคัญที่จะนำมาพิจารณาประกอบการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย แต่วิธีการที่จะให้ได้หลักฐานดังกล่าวมา น่าจะเป็นไปตามวิธีการอันชอบด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความ เมื่อคดีนี้ นายจ้างเป็นผู้อุทธรณ์การแสวงหาพยานหลักฐานมาประกอบการวินิจฉัยอุทธรณ์ น่าจะเป็นภาระของฝ่ายนายจ้างมิใช่ฝ่ายลูกจ้าง หรือหากสำนักงานประกันสังคมไม่ประสงค์จะจ่ายเงินทดแทนอันเนื่องมาจากยังมีข้อสงสัยในอาการป่วยของลูกจ้างสำนักงานประกันสังคมในฐานะผู้จ่ายเงินทดแทนแทนนายจ้างก็น่าจะใช้สิทธิอุทธรณ์และแสวงหาพยานหลักฐานด้วยการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลราชวิถีด้วยวิธีการติดต่อจากหน่วยราชการถึงหน่วยราชการซึ่งควรจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากโรงพยาบาลราชวิถี แล้วนำพยานหลักฐานดังกล่าวมาส่งให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเพื่อพิจารณาต่อไปมติดีที่ให้ระงับการจ่ายเงินทดแทนจนกว่าจะได้หลักฐานทางการแพทย์มา จึงทำให้คู่ประหนึ่งเป็นการบังคับให้ลูกจ้างไปติดตามหาพยานหลักฐานสำคัญนี้มาให้ ทั้งที่มิใช่หน้าที่ของลูกจ้าง และไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน เกษมสันต์ วิลาวรรณ